

1502171-09.2019.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA MILANI

Comarca: Francisco Morato

Foro: Foro de Francisco Morato

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 09/12/2022

... interrogatório judicial confessou o tráfico de drogas. Afirmou ainda: que com relação a mochila afirma que um indivíduo de apelido Magrelo passou pela sua residência e pagou R\$ 200,00 para que o interrogando guardasse a droga que estava na mochila e que ele iria passar mais tarde retirar; que esta foi a única oportunidade que se envolveu com o tráfico; que com relação as ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Francisco Morato

Foro de Francisco Morato

2ª Vara

Rua João Mendes Júnior, 626, Francisco Morato-SP - cep 07910-220

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502171-09.2019.8.26.0544 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502171-09.2019.8.26.0544

Classe - Assunto:

Auto de Prisão Em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

CF, CF, BO, CF, BO - 2264429/2019 - DISE- DEL.SEC.FRANCO DA ROCHA, 7334112 - DISE- DEL.SEC.FRANCO DA ROCHA, 83/19/501 - DISE- DEL.SEC.FRANCO DA ROCHA, 2264429 - DISE- DEL.SEC.FRANCO DA ROCHA, 83/19/501 - DISE- DEL.SEC.FRANCO DA ROCHA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

SHEILA VIRGULINO e outro

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA MILANI

Vistos.

SHEILA VIRGULINO (qualificado às fls. 06) e DEIVID PEREIRA DE OLIVEIRA (qualificado às fls. 05), estão sendo processados por infração ao artigo 33, caput, e ao artigo 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006, porque, segundo narra a inicial acusatória, (1) em período anterior não definido, mas no ano de 2019, até o dia 10 de setembro de 2019 os denunciados associaram-se entre si, para o fim de praticar, reiteradamente, o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006; e (2) No dia 10 de setembro de 2019, por volta de 07h, na residência em comum localizada à Rua Dois nº 180, Jd. Vassouras II, Francisco Morato/SP, os denunciados, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, guardavam, para o fim de entrega a terceiros, 763 porções de maconha, acondicionada em invólucros plásticos, com massa bruta total aproximada de 1,4kg; e 07 frascos da droga conhecida como "lança-perfume", substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica. Às fls. 95/97 foi convertido o flagrante em prisão preventiva dos acusados.

Os denunciados foram notificados (Sheila - fls. 182 e Deivid - fls. 184) e apresentaram Defesa Prévia, Sheila a fls. 175/177 e Deivid a fls. 178/179. A denúncia foi recebida a fls. 222.

Em audiência de instrução e julgamento os réus foram interrogados (fls. 232/233 e 234/235), bem como ouvidas duas testemunhas de acusação (fls. 230 e 231). Na mesma ocasião a defesa requereu a concessão de prisão domiciliar à corré Sheila, posto que possui três filhos menores.

Às fls. 249/250 foi indeferido o pedido de prisão domiciliar da corré Sheila, mantendo a prisão cautelar determinada a fls. 95/97.

Em decisão de fls. 252 foi determinada a juntada de cópia dos Boletins de Ocorrência dos processos 0002894-76.2019.8.26.0197, 1501176-67.2019.8.26.0197 e 1500835-41.2019.8.26.0197.

Em decisão de fls. 268 foi encerrada a instrução processual.

O Ministério Público, em alegações finais (fls. 286/297), pediu a condenação dos réus nos termos da denúncia. Quanto à dosimetria da pena, pleiteou: na primeira fase deve a pena-base ser exasperada em virtude da elevada quantidade de entorpecentes apreendidos; Na segunda fase incide a agravante reincidência em relação à ré Sheila; Na terceira fase, impossível a aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, diante da elevada quantidade de drogas apreendidas. Requer a aplicação de regime fechado para início de cumprimento de pena, afastando a conversão em pena restritiva de direitos.

A Defesa de Sheila e Deivid apresentou alegações finais (fls. 301/321), pleiteando a improcedência da ação penal, para absolver os acusados, na forma do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal. Caso de não entendimento, requer que seja reconhecido o tráfico privilegiado, nos termos do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06. O réu Deivid, em razão de sua primariedade, deve iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto e ter sua pena substituída por medidas restritivas de direitos. Requer que os réus possam recorrer da sentença em liberdade.

Em decisão de fls. 300 foi revisada a prisão dos réus nos termos do artigo 316, parágrafo único do CPP, mantendo-se o decreto prisional de fls. 95/97.

Às fls. 323 foi determinada a juntada dos laudos periciais faltantes.

Laudos juntados a fls. 327/357 e fls. 361/377.

Em decisão de fls. 359 foi determinada a juntada do procedimento de interceptação telefônica realizado nos autos nº 1500835-41.2019.8.26.0197 - 1ª Vara desta Comarca.

As cópias dos autos da interceptação telefônica foram juntadas a fls. 379/524.

O Ministério Público se manifestou a fls. 531 reiterando as alegações finais.

A defesa foi intimada (fls. 531/532) e se manifestou a fls. 533, requerendo seja disponibilizada à defesa, cópia das mídias da interceptação, para que sejam comparadas com as degravações apresentadas.

Em decisão de fls. 534/535 foi determinada a entrega à defesa, das cópias das mídias contendo os diálogos .

Às fls. 539 foram revisadas as prisões dos réus mantendo-se o decreto anterior.

Consta informação a fls. 546/547 que as mídias não se encontram na 1ª Vara, desse modo a fls. 548 foi concedida autorização ao advogado de defesa retirar cópia diretamente na Delegacia de Polícia de origem.

Às fls. 559 a defesa reiterou o pedido de disponibilização das mídias, pois não havia conseguido o acesso às mesmas.

Em decisão de fls. 560 foi determinada a intimação pessoal da autoridade policial solicitando a degravação das interceptações telefônicas, bem como nova cópia da mídia.

Às fls. 579/580 foram prestadas informações de habeas corpus interposto em favor do réu Deivid.

A autoridade policial foi intimada pessoalmente (fls. 703), encaminhando ao juízo os documentos de fls. 600/700.

Às fls. 704 foi concedida vista dos autos às partes. O Ministério Público se manifestou a fls. 710 e a defesa quedou-se inerte (fls. 717).

Documentos juntados: auto de exibição/apreensão da droga e dinheiro (fls. 26/27); laudo de constatação da droga (fls. 41/44); laudo pericial químico toxicológico (fls. 107/109); folha de antecedentes (Sheila fls. 85/86 e Deivid fls. 87); certidão de distribuição criminal (Sheila fls. 88/89 e Deivid fls. 90); Boletim de ocorrência do processo nº 0002894-76.2019.8.26.0197 (fls. 255/257) e; Boletim de ocorrência do processo nº 1500835-41.2019.8.26.0197 (fls. 258/262); laudo dos RGs (fls. 327/328); Laudo das anotações manuscritas (fls. 329/336); Laudos das mochilas (fls. 339/341); laudos dos apetrechos de plásticos (fls. 342/353); laudo dos aparelhos telefônicos (fls. 354/355); laudo do estojo deflagrado de calibre 38 (fls. 356/357); laudo dos telefones celulares (fls. 361/377); cópias dos autos da interceptação telefônica (fls. 379/524).

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade dos delitos está comprovada pelo laudo de constatação preliminar da droga (fls. 41/44) e laudo de exame de substâncias psicoativas (fls. 107/109), auto de apreensão da droga, objetos e dinheiro (fls. 26/27); laudos periciais dos objetos (fls. 327/356 e fls. 361/377).

O réu Deivid Pereira de Oliveira foi interrogado na fase policial e permaneceu em silêncio (fls. 05). No interrogatório judicial confessou o tráfico de drogas. Afirmou ainda: que com relação a mochila afirma que um indivíduo de apelido Magrelo passou pela sua residência e pagou R\$ 200,00 para que o interrogando guardasse a droga que estava na mochila e que ele iria passar mais tarde retirar; que esta foi a única oportunidade que se envolveu com o tráfico; que com relação as anotações, o réu afirma que não viu e não tem conhecimento; que o telefone 97476-2835 utilizado pelo réu e não sabe de cabeça o telefone da mulher pois tinha acabado de lhe dar; que tem o apelido de Gago; que não conhece alguém com apelido de "Sujo" ou "Alemão"; que nunca ouviu falar de Ricardo Sousa Meira; que trabalhava com pintura e entrega de gás; que comunicava-se com a esposa apenas pelo whatsapp; que a esposa trabalhava administrando a empresa; que Sheila não tinha conhecimento do entorpecente em sua residência; que não lhe foi mostrado o produto da interceptação telefônica (fls. 234/235);

A ré Sheila foi interrogada na fase policial e afirmou que: "é conhecida como "JULIA", bem como é esposa de DEIVID PEREIRA DE OLIVEIRA, com o qual convive há mais de 06 (seis) anos e com o qual possui 01 (um) filho em comum, um menino de 02 (dois) anos, o qual vive com sua irmã NOELI GOMES DE SOUZA; ainda, informa a Interroganda que possui outros 03 (três) filhos, todos menores, estes fruto de relacionamento anterior, crianças estas que residem com o pai; indagada, afirma a Interroganda que reside no imóvel situado no local dos fatos (RUA DOIS, nº 180) somente com DEIVID; perguntada, confirma a Interrogada que seu esposo faz uso da linha de telefonia móvel nº 11 97476-2835, da qual, informa a Interrogada, fez pouco uso pessoal, em regra fez uso de tal linha quando pede comida; indagada, confirma a Interrogada que seu esposo estava vendendo drogas, muito embora, afirma a Interrogada, que já foi presa por tal motivo, tenha insistentemente pedido para seu companheiro não mais praticar tal conduta; quanto as pessoas de "SUJO", informa a Interrogada que não o conhece pessoalmente, porém sabe que tal pessoa tem contato com seu esposo; com relação a pessoa de ADRIANA, esta residente no bairro ELISA MARIA, na cidade S.PAULO/SP, afirma a Interroganda desconhecer quem seja tal pessoa; com relação aos fatos ocorridos nesta data, afirma a Interrogada que estava em sua residência, juntamente com seu esposo DEIVID, quando ali surgiram alguns Policiais Civis; assim, em revista na residência, afirma a Interroganda que permaneceu do lado de fora do imóvel, sendo que, assim, esclarece a Interroganda que estava muito nervosa e, desta forma, não consegue se lembrar o que ocorreu naquele momento, nem mesmo se foram encontradas drogas no interior de sua habitação; indagada, nega a Interrogada ser a proprietária da droga encontrada no interior da residência, afirmando ainda não saber quem seja o responsável pelo entorpecente; por fim, esclarece a Interroganda que já foi processada e condenada,

anteriormente, por crime de TRAFICO DE DROGAS, quando recebera condenação de 02 anos e 06 meses, em regime semiaberto, pena esta da qual, acredita, terminou de cumpri-la no final do ano de 2017." (fls. 06). No interrogatório judicial afirmou: que não sabia de nada e não viu nada; que estava do lado de fora na lavanderia; que ao ouvir o barulho do portão, a interroganda estava no quarto, que fica no andar de cima, sendo que, gritou para os policiais que estava a paisana que ela estava pelada; que eles determinaram que ela se trocasse e entrasse; que não conhece ninguém pela alcunha de Gago, Sujo, Alemão, sendo que, seu marido é antissocial e não tem amizades; que não conhece Carlos Sousa Meira; que não se lembra do numero do celular que utilizava, pois o chip não tinha nem um mês; perguntada novamente afirma que já foi processada por tráfico de drogas; que é casada com Daivid, tendo com ele o filho mais novo; que Deivid, na época dos fatos, trabalhava na entrega de gás; que não confessou o delito em nenhum momento; que não tomou conhecimento da interceptação telefônica; que nunca foi para a zona norte de São Paulo buscar droga; que não tem conhecidos na zona norte de SP (fls. 232/233);

Por outro lado, a testemunha de acusação Felipe Alvares relatou na fase policial (fls. 02/03) "que, durante apurações levadas a efeito nos autos do IPE 2160710-69.2019.280501 (IP 033/19 DISE FRANCO DA ROCHA) - Processo nº 1500835-41.2019.8.26.0197, estas abalizadas através do ferramental de investigação de INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS Autorizadas pela Justiça (Processo nº 1500835-41.2019.8.26.0197 - 1ª Vara Criminal do Foro de Francisco Morato/SP), afirma o Depoente que revelaram nos referidos trabalhos policiais a existência de uma verdadeira confraria delitiva voltada ao comercio de drogas, tendo sido levantado nestes trabalhos alguns suspeitos da autoria criminosas, dentre estes SHEILA VIRGULINO e DEIVID PEREIRA DE OLIVEIRA, ambos moradores do endereço acima informado; desta maneira, nesta data, munido dos competentes MANDADOS DE PRISÕES TEMPORÁRIAS expedidos em desfavor dos investigados, bem como munido do competente MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO autorizando buscas no domicilio suspeito daqueles, informa o Depoente que, com seu colega de trabalho FELIPE MANSUR, rumaram para tal local; assim, no local, afirma o Depoente que lograram localizar no interior do imóvel ambos os investigados, os quais foram prontamente detidos e, em seguida, para aqueles foram devidamente lidos o inteiro teor das Ordens Judiciais ora em cumprimento; em seguida, no interior da residência, esta erguida em alvenaria e dotada de apenas dois cômodos, sendo um quarto e uma cozinha, em buscas realizadas, afirma o Depoente que lograram encontrar 02 (duas) mochilas, nas quais, em seus interiores, revelaram haver 763 (setecentos e sessenta e tres) porções de substância folicular prensada, de coloração amarronzada, parecidas com MACONHA, além de 07 (sete) frascos de vidro contendo substância liquida transparente, esta aparentemente LANÇA PERFUME; ainda no mesmo cômodo, informa o Depoente que lograram encontrar mais 03 (tres) telefones celulares, sendo um destes o ALVO DAS INTERCEPTAÇÕES, além de sacos contendo embalagens e tampas para aparente acondicionamento de LANÇA PERFUME, 01 (uma) munição de arma de fogo deflagrada, papeis contendo anotações manuscritas, aparentemente controle e contabilidade do tráfico de drogas, além de duas cédulas de identidade em nome de LOURDES FERRAZ FERREIRA e PAULO CESAR BELCHIOR FERREIRA; ainda no local dos fatos, afirma o Depoente que, instado os abordados acerca dos achados, aqueles admitiram a propriedade destes, esclarecendo quando as Cédulas de Identidade que estão teriam sido achadas e utilizadas para cadastramento de Chip de Telefone Celular, bem como, quanto a munição deflagrada, afirmou o implicado DEIVID que recentemente vendeu uma arma de fogo para terceiro e, para testa-la, efetuou o disparo com aquele cartucho usado, tendo ainda confirmado, quando as substancias suspeitas encontradas, que aquelas seriam drogas destinadas para o comércio; perguntado, negou DEIVID e SHEILA que sejam usuários de entorpecentes. Em Juízo afirmou: que cumprimento ao mandado de busca e apreensão por conta de interceptação telefônica foi até a residência dos réus; que localizaram no quarto dentro de duas mochilas maconha e lança-perfume, expostas; que também apreenderam estojo deflagrado; telefones interceptados, documentos pessoais, anotações do tipo contabilidade se não se engana; que os réus de pronto confessaram o tráfico; que Sheila era procurada da polícia; que os réus trabalham no tráfico há bom tempo; que nas

interceptações o Deivid gerenciava os pontos de venda de drogas, ele levava a droga, armazenava, se um ponto estava acabando ele quem reabastecia, que ele recolhia o dinheiro; que Sheila auxiliava Deivid em tudo; que numa interceptação Sheila foi na zona norte de São Paulo levar dinheiro e retirar droga; que a interceptação durou cerca de 45 dias, mas com algum intervalo; que o local da residência era quarto e banheiro, sendo que, o casal estava dormindo no quarto quando houve o cumprimento do mandado de busca e apreensão (fls. 230);

Na Delegacia (fls. 04) a testemunha de acusação Felipe Mansur Zemuner afirmou que, nesta data, juntamente com o Policial Civil FELIPE ALVARES, munidos dos competentes MANDADOS DE PRISÕES TEMPORÁRIAS expedidos em desfavor dos investigados SHEILA VIRGULINO e DEIVID PEREIRA DE OLIVEIRA, bem como munidos do competente MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO autorizando buscas no domicílio suspeito daqueles, informa o Depoente que rumaram para tal local, onde lograram localizar no interior do imóvel ambos os investigados, os quais foram prontamente detidos; em seguida, no interior da residência, em buscas realizadas, afirma o Depoente que lograram encontrar 02 (duas) mochilas, nas quais, em seus interiores, revelaram haver 763 (setecentos e sessenta e tres) porções de substância folicular prensada, de coloração amarronzada, parecidas com MACONHA, além de 07 (sete) frascos de vidro contendo substância líquida transparente, esta aparentemente LANÇA PERFUME; ainda no mesmo cômodo, informa o Depoente que lograram encontrar mais 03 (tres) telefones celulares, sendo um destes o ALVO DAS INTERCEPTAÇÕES, além de sacos contendo embalagens e tampas para aparente acondicionamento de LANÇA PERFUME, 01 (uma) munição de arma de fogo deflagrada, papeis contendo anotações manuscritas, aparentemente controle e contabilidade do tráfico de drogas, além de duas cédulas de identidade em nome de LOURDES FERRAZ FERREIRA e PAULO CESAR BELCHIOR FERREIRA; por fim, afirma o Depoente que, arrecadados os materiais, os conduziu juntamente com os suspeitos até esta Delegacia de Polícia Especializada. Em Juízo, relatou que havia uma equipe investigando o tráfico de drogas, sendo que, foi escalado para ir no endereço de residência dos réus para cumprir um mandado; que chegou junto com a outra equipe; que a droga estava numa mochila exposta no quarto; que havia bastante maconha já embalada para o comércio e frascos de lança perfume; que foram apreendidos celulares; que haviam anotações relativas ao tráfico; que não acompanhou o interrogatório dos réus, nem os entrevistou; que o casal abriu a porta da residência; que Sheila e Deivid estavam dentro da residência, não se recordando o depoente quem veio primeiro à porta; que não conversou com os réus em nenhum momento (fls. 231);

Portanto, as testemunhas de acusação apresentaram um depoimento coeso na fase policial, o qual foi reafirmado judicialmente.

O testemunho dos policiais foram coesos e encontram respaldo nas demais provas amealhadas aos autos

Nesse sentido:

“Depoimentos de policiais. Presunção de idoneidade. São idôneos os depoimentos de policiais civil e militares, prestados na polícia e em Juízo, de forma coerente e em harmonia com outros elementos probatórios existentes nos autos, podendo embasar decreto condenatório” (RJ TJERGS 182/132).

TESTEMUNHO DOS POLICIAIS QUALIFICADO

É importante salientar que a lei penal não furta valor ao testemunho dos agentes de segurança, na medida em que não os dispensa do compromisso de dizer a verdade e nem os poupa do crime de falso testemunho, caso venham a sonegar ou adulterar os fatos. Há de se levar em conta que os acusados e os policiais não se conheciam até então, de forma que estes não tinham motivos para acusá-los leviana e gratuitamente. Aliás, nem teria sentido conferir-lhes a lei determinada tarefa para depois, quando viessem prestar contas de sua atuação, negar-lhes valor aprioristicamente, por preconceituosa admissão de que não dizem a verdade:

“O depoimento de policial obedece os mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição funcional” (TJSP, RT 752/586);

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando

prestado em juízo sob garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos probatórios idôneos" (STF, HC nº 74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18/02/97, DOU de 11/04/97, p. 189);

"Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário é de idoneidade destas testemunhas, ainda mais quando os seus depoimentos são seguros precisos e uniformes desde a sede inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (TJSP, RT 614/275);

"Os policiais não são proibidos de prestar depoimento nos processos de cuja fase policial tenham participado, seja efetuando a prisão do agente, seja apreendendo o objeto do crime. De outro lado, a declaração de inidoneidade é específica e não genérica, não podendo abranger toda uma categoria de pessoas, devendo ser alegada e demonstrada em cada caso" . (TJMG, RT 604/407).

Como visto, os depoimentos dos agentes de segurança são claros quanto a efetiva participação dos réus no crime de tráfico e nada há nos autos há infirmar a lisura dos trabalhos policiais, lembrando que pequenas divergências entre as declarações prestadas, sequer existentes na hipótese, não bastam, por si só, para infirmá-las. Além disso, não demonstrou a Defesa, como seria de rigor, eventual motivo que teriam os policiais civis para mentir em juízo, não se desincumbindo do ônus que lhe competia (artigo 156, do Código de Processo Penal). Nesse sentido:

"PROVA - Pequenas divergências entre os relatos das testemunhas - Irrelevância - Validade. As pequenas contradições na prova decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas, em geral, pelas condições em que a prova é realizada. Assim, de se desconfiar do testemunho demasiado perfeito, sendo, sim, importante, verificar se, embora discrepantes em detalhes mínimos, concordam os depoimentos nos pontos essenciais, quanto às circunstâncias decisivas do fato" (TACrimSP - Ap. nº 583.153/2 - 7ª Câ. - Rel. José Habice - J. 05.04.90 - RJDTACRIM 6/78).

A Defesa tenta, em vão, diminuir o valor dos depoimentos prestados pelos policiais, o que não se sustenta diante do quadro probatório existente e dos elementos de convicção formados. Nesse ponto, é preciso ficar claro que a inexistência de testemunhas civis e 'eventuais compradores' no ato da prisão em flagrante não o invalida, cumprindo ressaltar que em delitos da espécie, como cediço, ainda que populares presenciem a atividade criminosa, estes não querem se identificar com medo de represálias por parte dos criminosos.

CONCLUSÃO

Portanto, demonstrado que os réus guardavam a droga, o seu destino tem que ser analisado pelos demais elementos que cercam a questão.

No caso dos autos, a quantidade e variedade de droga apreendida (maconha e lança-perfume), os apetrechos, anotações e a forma como estava dividida e embalada para pronta distribuição, os antecedentes criminais da corré Sheila e, ainda, o depoimento das testemunhas, levam à certeza de que os réus guardavam drogas na ocasião para fins de mercancia, impondo-se, pois, a condenação.

Assevero não ser crível a versão do réu Deivid no sentido de que Sheila não sabia da existência da droga na residência, isso porque, conforme cópia da interceptação telefônica, a corré Sheila, traficava junto com Deivid, observando-se a fls.

642/643 que a ré realiza anotações da mercancia a mando de Deivid. À fls. 680 resta demonstrado inclusive que Sheila fica incumbida de entregar drogas a um terceiro chamado "Christian".

IRRELEVÂNCIA ATOS DE MERCANCIA

Destaca-se que o crime de tráfico de entorpecente é de mera conduta, bastando, para a sua consumação, a prática de qualquer um dos núcleos verbais do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, independentemente da concretização ou não da entrega ao destinatário, pelo que a simples conduta do réu, consistente em “possuir”, “guardar” e “trazer consigo” a substância entorpecente, já é suficiente para caracterização do delito:

A propósito: “Nunca é demais lembrar, de outro lado, que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para esta destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige resultado” (TJ/SP – Apel. Crim. nº 990.09.088010-4 – 5ª Câmara Criminal - Campinas – v.u. – j. 03.09.09 – Rel. Des. Pinheiro Franco).

No mesmo sentido:

“O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente” (RT 776/663); “Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido” (RT 729/542).

“Cabe ressaltar que para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessária a prova flagrante do comércio ilícito, sendo suficientes os elementos indiciais apurados no caso concreto, bem como as circunstâncias da prisão para evidenciar tal atividade ilícita”. (TJ/SP – Apel. Crim. nº 990. 09.235417-5 – 14ª Câmara Criminal - Campinas – v.u. – j. 11.03.10 – Rel. Des. Fernando Torres Garcia).

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

Quanto ao delito previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06, ou seja, associação para o tráfico, restou bem demonstrado nestes autos.

A norma em comento descreve a conduta típica de “associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei”, não configura o delito o simples concurso de agentes.

Nesse ponto, muito bem colocadas as anotações de Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi: “Parece-nos, todavia, que não será toda vez que ocorrer concurso que ficará caracterizado o crime em tela. Haverá necessidade de um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira, *societas sceleris*, em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que estabeleceria a co-autoria.” (Lei de Drogas Anotada, 2ª edição, Editora Saraiva, pág. 128).

No caso sob análise, os elementos que cercam o flagrante, ou seja, grande quantidade de drogas, existência de contabilidade e de apetrechos para embalo da droga, indicam uma estrutura organizada para o comércio ilícito de drogas, bem como as interceptações telefônicas de fls. 600/700 demonstram o prévio ajuste de vontade entre os réus.

Portanto, entendo haver elemento suficiente para demonstrar a associação de ambos os réus para a prática do tráfico de drogas no local.

1. Passo, pois, à dosagem da pena em face de SHEILA VIRGULINO, quanto ao delito de tráfico de Drogas – Art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

1.A) Pena-base: 5 anos de reclusão e, 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. A1) Culpabilidade (reprovabilidade da conduta) e consequências: Há determinação legal para que o magistrado considere na primeira fase de dosimetria da pena, a natureza/quantidade da droga, circunstâncias que indicam maior reprovabilidade da conduta do réu e por via de consequência, maiores danos à saúde pública. No caso dos autos, tratando-se de tráfico de maconha e lança-perfume em grandes quantidades (763 porções de maconha, com massa bruta

total aproximada de 1,4kg; e 07 frascos da droga conhecida como "lança-perfume), entendendo por exasperar a pena-base em 1/3 (um terço) resultando em uma pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa. A2) Conduta social, motivos, personalidade e circunstâncias: nada de conclusivo apurado. A3) Comportamento da vítima: sem influência na dosagem da pena. A4) Antecedentes: a ré é reincidente, o que será analisado na próxima fase.

Em se tratando de delito submetido a Lei de Drogas, o conteúdo do artigo 42 do diploma dispõe que: O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes do STF: vg. HC 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 122.299, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki.

Quanto a fração a ser aumentada, é sabido que não há previsão legal valorando o quantum, ficando a critério do magistrado analisando o caso concreto. Desta forma: "o magistrado fixa a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp n. 143.071/AM, Sexta Turma, Rel^a. Min^a. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015).

1.B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: A ré é reincidente específica (Processo Criminal nº 0006485-48.2016.8.26.0198, da Vara Criminal de Franco da Rocha), razão pela qual majoro a pena em 1/4, resultando em 8 anos e 4 meses de reclusão, e 832 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

1.C) Causas de aumento e de diminuição: Nada a considerar. Afasto a aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas posto restar demonstrado que a ré se dedicava ao tráfico de drogas à época dos presentes fatos, além de ser reincidente.

2. Passo, pois, à dosagem da pena em face de SHEILA VIRGULINO, quanto ao delito de Associação para o Tráfico - Art. 35, da Lei 11.343/06.

2.A) Pena-base: 3 anos de reclusão e, 700 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. A1) Culpabilidade (reprovabilidade da conduta) e consequências: Nada a considerar. A2) Conduta social, motivos, personalidade e circunstâncias: nada de conclusivo apurado. A3) Comportamento da vítima: sem influência na dosagem da pena. A4) Antecedentes: a ré é reincidente, o que será analisado na próxima fase.

2.B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: Circunstâncias atenuantes e agravantes: A ré é reincidente (Processo Criminal nº 0006485-48.2016.8.26.0198, da Vara Criminal de Franco da Rocha), razão pela qual majoro a pena em 1/6, resultando em 3 anos e 6 meses de reclusão e, pagamento 816 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

2.C) Causas de aumento e de diminuição: Nada a considerar.

D) CONCURSO MATERIAL: Havendo concurso material de infrações, nos termos do artigo 69 do Código Penal somo as penas, resultando o total de 11 anos e 10 meses de reclusão e, 1.648 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O valor do dia-multa, em face da ausência de dados nos autos quanto à situação econômica da ré, será calculado no valor unitário mínimo que na espécie é de 1/30 do salário-mínimo, nos termos do artigo 43 da Lei 11.343/06. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (TACrSP, RT 628/338).

E) LIBERDADE: A acusada não faz jus ao apelo em liberdade em razão da prisão em flagrante, bem como, por ter permanecido presa durante a instrução pela decretação da sua prisão preventiva (fls. 95/97). Não faria sentido agora, com sentença condenatória, ficar solta, se a situação que motivou a sua prisão cautelar permanece inalterada (HC 867.918-3/3, 5ª Câmara Criminal, Rel. Sérgio Rui, 6-10-2005, v.u., Voto n. 4069; HC 517.60/0-00, São Paulo, 13ª Câmara Criminal, Rel. Lopes da Silva, 9-6-2005, v.u.; TJSP, RT 836/548).

F) REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA: O tráfico de entorpecentes é crime gravíssimo, pois a intenção do traficante é levar ao vício o maior número possível de vítimas. Além disso, cuida-se de delito equiparado aos hediondos, razão pela qual a ré deverá cumprir sua pena em regime fechado, como expressamente previsto no artigo 2º, II, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.464/07. Acrescento ainda os fundamentos da dosimetria da pena.

G) SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS: Não estão presentes os requisitos do artigo 44, III, do Código Penal, conforme exposto na dosimetria da pena.

H) SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA: Não estão presentes os requisitos do artigo 77, II, do Código Penal, conforme exposto na dosimetria da pena.

3. Passo, pois, à dosagem da pena em face de DEIVID PEREIRA DE OLIVIERA, quanto ao delito de tráfico de Drogas – Art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

3.A) Pena-base: 5 anos de reclusão e, 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. A1) Culpabilidade (reprovabilidade da conduta) e consequências: Há determinação legal para que o magistrado considere na primeira fase de dosimetria da pena, a natureza/quantidade da droga, circunstâncias que indicam maior reprovabilidade da conduta do réu e por via de consequência, maiores danos à saúde pública. No caso dos autos, tratando-se de tráfico de maconha e lança-perfume em grandes quantidades (763 porções de maconha, com massa bruta total aproximada de 1,4kg; e 07 frascos da droga conhecida como “lança-perfume”), entendo por exasperar a pena-base em 1/3 (um terço) resultando em uma pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa. A2) Conduta social, motivos, personalidade e circunstâncias: nada de conclusivo apurado. A3) Comportamento da vítima: sem influência na dosagem da pena. A4) Antecedentes: o réu não possui antecedentes conforme certificam os documentos de fls. 87 e fls. 90.

Em se tratando de delito submetido a Lei de Drogas, o conteúdo do artigo 42 do diploma dispõe que: O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes do STF: vg. HC 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 122.299, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki.

Quanto a fração a ser aumentada, é sabido que não há previsão legal valorando o quantum, ficando a critério do magistrado analisando o caso concreto. Desta forma: "o magistrado fixa a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp n. 143.071/AM, Sexta Turma, Rel^a. Min^a. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015).

3.B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: considero a confissão ofertada pelo réu, porém proporcionalmente pois se mostrou parcial, sendo que negou o envolvimento da corré Sheila, bem como distorceu a realidade dos fatos. Assim, a utilizo como atenuante vide súmula 545 do STJ, porém somente na fração de 1/10 com fulcro em entendimentos firmados no STF (RHC 130524 / ES - ESPÍRITO SANTO ; HC 125772 / PE – PERNAMBUCO; HC 109545 / RJ - RIO DE JANEIRO), assim a pena atenuada é fixada em 6 anos de reclusão e, pagamento de 599 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.C) Causas de aumento e de diminuição: Não aplicável ao caso a causa de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343, posto que ficou evidenciado que o réu se dedica à atividade criminosa do tráfico de entorpecentes, tendo inclusive sido reconhecida a associação para o tráfico, razão pela qual torno definitiva a pena de 6 anos de reclusão e, pagamento de 599 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

4. Passo, pois, à dosagem da pena em face de DEIVID PEREIRA DE OLIVIERA, quanto ao delito de Associação para o Tráfico – Art. 35, da Lei 11.343/06.

4.A) Pena-base: 3 anos de reclusão e, 700 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. A1) Culpabilidade (reprovabilidade da

conduta) e consequências: Nada a considerar. A2) Conduta social, motivos, personalidade e circunstâncias: nada de conclusivo apurado. A3) Comportamento da vítima: sem influência na dosagem da pena. A4) Antecedentes: o réu não possui antecedentes conforme certificam os documentos de fls. 87 e fls. 90.

4.B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: nada a considerar, nem mesmo a confissão parcial, posto que o réu negou o envolvimento da corré Sheila.

4.C) Causas de aumento e de diminuição: Nada a considerar.

D) CONCURSO MATERIAL: Havendo concurso material de infrações, nos termos do artigo 69 do Código Penal como as penas, resultando o total de 9 anos de reclusão e, pagamento de 1.299 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O valor do dia-multa, em face da ausência de dados nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo que na espécie é de 1/30 do salário-mínimo, nos termos do artigo 43 da Lei 11.343/06. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (TACrSP, RT 628/338).

E) LIBERDADE: O acusado não faz jus ao apelo em liberdade em razão da prisão em flagrante, bem como, por ter permanecido preso durante a instrução pela decretação da sua prisão preventiva (fls. 95/97). Não faria sentido agora, com sentença condenatória, ficar solto, se a situação que motivou a sua prisão cautelar permanece inalterada (HC 867.918-3/3, 5ª Câ. Crim., Rel. Sérgio Rui, 6-10-2005, v.u., Voto n. 4069; HC 517.60/0-00, São Paulo, 13ª Câ. Crim., Rel. Lopes da Silva, 9-6-2005, v.u.; TJSP, RT 836/548).

F) REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA: O tráfico de entorpecentes é crime gravíssimo, pois a intenção do traficante é levar ao vício o maior número possível de vítimas. Além disso, cuida-se de delito equiparado aos hediondos, razão pela qual o réu deverá cumprir sua pena em regime fechado, como expressamente previsto no artigo 2º, II, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.464/07. Acrescento ainda os fundamentos da dosimetria da pena.

G) SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS: Não estão presentes os requisitos do artigo 44, III, do Código Penal, conforme exposto na dosimetria da pena.

H) SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA: Não estão presentes os requisitos do artigo 77, II, do Código Penal, conforme exposto na dosimetria da pena.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para: 1 - CONDENAR a ré SHEILA VIRGULINO como incurso nas penas dos artigos 33 e 35, ambos caput, da Lei 11.343/2006, fixando-as em reclusão de 11 anos e 10 meses e, 1.648 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devendo ser cumprida nos termos da fundamentação e; 2 - CONDENAR o réu DEIVID PEREIRA DE OLIVIERA como incurso nas penas dos artigos 33 e 35, ambos caput, da Lei 11.343/2006, fixando-as em reclusão de 9 anos e, pagamento de 1.299 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devendo ser cumprida nos termos da fundamentação;

Expeçam-se mandados de prisões condenatórios.

Transitada em julgado, lance-se os nomes dos réus no rol dos culpados.

Liberem-se certidões de honorários a favor da Defesa, na hipótese de nomeação pelo Convênio Defensoria Pública/Ordem dos Advogados do Brasil, no valor integral de tabela ou no equivalente a 70% (setenta por cento), se houver recurso.

Condeno, outrossim, os acusados ao pagamento de taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESP's, nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, "a", da Lei nº 11.608/03, observando-se o disposto no artigo 12 da Lei nº 1060/50.

Publique-se. Intime-se.

Francisco Morato, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA